BỘ XÂY DỰNG **VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 185/VKTQG-QLKH V/v góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng	*Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026*

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Căn cứ Công văn số 4322/BXD-GD ngày 20 tháng 03 năm 2026 về việc góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Viện Kiến trúc Quốc gia cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo.

Bên cạnh đó, đơn vị chúng tôi xin có thêm một số ý kiến sau.

(Phụ lục đính kèm)

Viện Kiến trúc Quốc gia kính báo cáo Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Cục GĐNN về CLCTXD;
- Lưu: VT, QLKH.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

BỘ XÂY DỰNG
VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

Trịnh Hồng Việt

PHỤ LỤC

Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

(Kèm theo Công văn số 185 /VKTQG-QLKH ngày 26 tháng 3 năm 2026)

TT	Chính sách hoặc nhóm vấn đề, điều, khoản	Nội dung góp ý/Tham vấn/ Phản biện	Lý do	Ghi chú
1	Điều khoản	Bổ sung Điều khoản quy định việc quản lý rác thải công trình xây dựng bao gồm: 1. Rác thải sinh hoạt 2. Rác thải xây dựng: tái chế, không tái chế	Đây là một vấn đề rất quan trọng, tồn tại ở tất cả các thể loại công trình và ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thi công và vận hành sử dụng công trình.	Nếu xây dựng công trình theo tiêu chí Công trình xanh thì đây là một trong những điều khoản bắt buộc.
2	Điều 5, Khoản 4, Điểm a	Đối với hợp đồng EPC nói riêng và các hợp đồng PPP nói chung đều nên có giám sát độc lập của Chủ đầu tư (hoặc cơ quan chủ quản Chủ đầu tư).	Nếu ủy quyền cho nhà thầu tự giám sát thì dễ dẫn tới việc Chủ đầu tư không quản lý được chất lượng, số lượng, khối lượng nguyên vật liệu, chủng loại thiết bị,...đầu vào. Từ đó ảnh hưởng tới chất lượng và tuổi thọ công trình.	Đối với phần ngầm và phần bị che khuất, phần lõi,...của công trình thì việc nghiệm thu công việc và nghiệm thu giai đoạn là rất quan trọng.
3	Điều 13	Cả Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và Dự thảo Nghị định này đều không quy định về điều kiện công trình đã được bố trí nguồn vốn. Nên bổ sung điều kiện này để đảm bảo tính khả thi và tiến độ của công trình.	Từ trước đến nay xuất hiện tình trạng rất nhiều công trình tổ chức Khởi công công trình rồi không triển khai thi công do không có vốn hoặc thi công cầm chừng do vốn không đủ, cấp theo kiểu nhỏ giọt. Điều này dẫn tới sự rủi ro, lãng phí (nhất là lãng phí cơ hội) không đáng có cho tổ chức, doanh nghiệp và xã hội.	Nên quy định cụ thể tỷ lệ % nguồn vốn trên tổng mức đầu tư mới được phép khởi công.